

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2413/2532

นาย สง่า รัตนะสอาด
นาย สุพจน์ บาง ประสิทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 315

ป.วิ.พ. มาตรา 303 (1)

จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่ ส. ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ โดย ส. ไม่ได้เป็นตัวเจ้าหนี้และไม่ใช่ผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนโจทก์ ทั้ง ส.ไม่ได้ อยู่ร่วมกับโจทก์ และในวันที่ส.รับชำระหนี้โจทก์ก็ไม่ได้อยู่รู้เห็นด้วย จึงถือไม่ได้ว่า โจทก์ให้ ส.รับชำระหนี้แทนและเป็นการให้สัตยาบันในการชำระหนี้การชำระหนี้ของ จำเลยย่อมไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 315 การที่เจ้า พนักงานบังคับคดีจะมอบทรัพย์สินที่ยึดให้ผู้ใดรักษาเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงาน บังคับคดี

คดีนี้เนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือน ละ 1,333.33 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะได้ให้ผู้เช่าออกไปจากห้องแถว พินาท และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า ทนายความให้ 500 บาท โจทก์ร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษา เจ้าพนักงาน บังคับคดีได้ยึดห้องแถวเลขที่ 33 ข. ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัด

ปราจีนบุรีพร้อมที่ดินที่ห้องแถวดังกล่าวปลูกอยู่ และรถไถนาอีห้อฟอร์ดรุ่น 6600 สีฟ้า-ขาว พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 คัน จำเลยยื่นคำร้องว่าจำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่นางสุขิน รัตนะสอาด ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ตามสำเนาหลักฐานการชำระเงินท้ายคำร้อง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นำเงินดังกล่าวไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน สาขาวังน้ำเย็น ตามบัญชีเลขที่ 12589 จำเลยจึงไม่มีหนี้สินที่จะต้องชำระแก่โจทก์ และจำเลยได้ให้ผู้เช่าออกไปจากห้องแถวพิพาทแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2529 ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดและยื่นคำแถลงขอเป็นผู้รักษารถไถนา โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านว่าจำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่นางสุขิน รัตนะสอาด ภริยาโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้ยินยอมและรับรู้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหากให้จำเลยรักษารถไถนา จำเลยก็จะนำเอารถไปใช้งานเป็นเหตุให้รถเสื่อมค่าเสื่อมสภาพ จึงไม่ควรให้จำเลยรักษารถขอให้ยกคำร้องและคำแถลงศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องและคำแถลงของจำเลย จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงินเดือนละ 1,333.33 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะให้ผู้เช่าออกไปจากห้องแถวพิพาทพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม ต่อมาโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดห้องแถวพร้อมที่ดินและรถไถนาของจำเลย เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินดังกล่าวแล้วได้มอบรถไถนาให้นางสุขิน รัตนะสอาด ภริยาโจทก์ซึ่งแยกกันอยู่รักษา และก่อนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะไปยึดทรัพย์สินจำเลยจำเลยได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่นางสุขินเป็นเงิน 110,000 บาท

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้นางสุขินภริยาโจทก์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการชำระหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนั้น เห็นว่านางสุขินไม่ได้เป็นตัวเจ้าหนี้และไม่เป็นผู้มีอำนาจรับชำระหนี้แทนเจ้าหนี้ นอกจากนี้นางสุขินไม่ได้อยู่ร่วมกับโจทก์และในวันที่นางสุขินรับชำระหนี้โจทก์ก็ไม่ได้อยู่รู้เห็น

ด้วย จึงหาเป็นการแสดงว่าโจทก์ให้นางสุชินภริยารับชำระหนี้แทนและเป็นการให้
สัตยาบันในการรับชำระหนี้ไม่ การชำระหนี้ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 315 สำหรับปัญหาเรื่องการรักษาทรัพย์นั้นเห็นว่า
เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 303(1) กล่าวคือ ให้
นำเอกสารหรือทรัพย์สินนั้นมาและฝากไว้ ณ สถานที่ใดหรือแก่บุคคลใดตามที่เห็น
สมควร ดังนี้ การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบทรัพย์สินที่ยึดมาจากลูกหนี้ให้ผู้ใด
รักษาจึงเป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานบังคับคดี คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีมอบรถ
ไถนาซึ่งยึดมาจากจำเลยให้นางสุชินรักษา และยังได้รับความยินยอมจากโจทก์ด้วย
การกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย ที่จำเลยยื่นคำแถลงขอนำ
รถไถนาไปรักษาเองเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ จึงหาเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้ศาล
เปลี่ยนแปลงคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องขอให้
ปล่อยทรัพย์ที่ยึดและคำแถลงขอรักษารถไถนาของจำเลยมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
